

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

Introdução

Hoje trataremos da **organização do Estado** brasileiro, da **repartição de competências** federativas e da **intervenção** federal e estadual.

Antes de tudo, é importante que você lembre de como a nossa Constituição estruturou a nossa Federação quanto à forma de Estado, à forma de governo e ao sistema ou de governo, institutos que são estudados nos módulos iniciais do nosso curso:

Forma de Estado: Federação, pois integrado por diversos entes políticos - União, estados, Distrito Federal e municípios -, dotados de autonomia política, e regidos por uma Constituição Federal. Além disso, como essência de um Estado Federado, temos a chamada repartição de competências. Isso porque é essa distribuição que assegura a autonomia dos entes federados.

Forma de Governo: diz respeito à **relação entre governantes e governados no tocante à aquisição e o exercício do poder**. O Brasil adota a **república** como forma de Governo, que tem as seguintes características: (i) eletividade, na medida em que os governantes são eleitos; (ii) temporalidade dos mandatos, pois o exercício do poder se dá por um período transitório, CERTO; (iii) responsabilidade ou dever de prestar contas (já que os administradores têm o dever de prestar contas sobre a gestão da coisa pública); (iv) essa prestação de contas é feita para a **população**, que elegeu o governante.

Sistema de Governo: examina a **relação entre os Poderes Executivo e Legislativo**. Nosso sistema é presidencialista, pois marcado pelas seguintes características: (i) independência entre os poderes; (ii) mandatos por prazo CERTO (membros do Executivo e do Legislativo exercem mandatos por prazo CERTO, que não podem ser abreviados); e (iii) chefia monocrática ou unipessoal (as chefias de Estado e de Governo estão concentradas numa mesma pessoa).

Então, ao estudar a **repartição de competências**, deveremos saber o seguinte: que princípios nortearam a repartição das competências entre os entes federados? Quais competências foram outorgadas à União? Quais matérias foram atribuídas aos municípios? Isso é o que nos propomos a estudar neste módulo.

Por fim, falaremos também da **intervenção federal e estadual**. Se a repartição de competências fortalece a autonomia dos entes federados, a intervenção configura o afastamento dessa mesma autonomia. É dizer, a intervenção é a antítese da autonomia (segundo José Afonso da Silva). Característica do sistema federativo, pois visa a assegurar a própria coesão da Federação, em momentos de instabilidade e crise.

Boa parte das questões de concurso neste tópico concentra-se na literalidade da Constituição. Mas muita coisa tem aparecido da jurisprudência do STF, principalmente quanto a conflitos de competências entre União, dos estados e dos municípios. E nós iremos estudar todos eles.

Mas antes de avançarmos, vamos fazer mais algumas questões com os temas acima, pra você ir treinando com essas "cascas de banana":



Veja como foi cobrado!

(CESPE/AGENTE PENITENCIÁRIO/SEJUS/ES/2009) A CF adota o presidencialismo como forma de Estado, já que reconhece a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo na figura do presidente da República.

A CF/88 adota o presidencialismo como **sistema de governo** e não **forma de Estado**. O conceito de presidencialismo está correto, já que reúne as figuras do chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa do Presidente. Como chefe de Estado, o Presidente da República representa a República Federativa do Brasil e, como chefe de Governo, atua como representante da União, no plano interno.

Gabarito: ERRADO.

(CESPE/ADVOGADO DA UNIÃO/AGU/2008) O Brasil adota o sistema de governo presidencialista, no qual o Poder Executivo é exercido de maneira monocrática, com as funções de chefe de Estado e de chefe de governo estando confiadas a um só agente político.

Esse é o conceito do **sistema de governo** presidencialista.

Gabarito: CERTO.

(CESPE/AGENTE ADMINISTRATIVO/MTE/2008) Assinatura de tratado internacional é função típica do chefe de Estado e não do chefe de governo.

Seja no sistema de governo parlamentarista (governo dual) ou no presidencialista (governo monocrático), é função **típica** do Chefe de Estado a assinatura de tratados e acordos internacionais. Assim, o Presidente da República, no sistema presidencialista, atuará como Chefe de Estado ao assinar um tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil figure como partícipe.

Gabarito: CERTO.

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJRJ/2008) A República é uma forma de Estado.

Confusão entre os gêneros forma de Estado (Unitário, Confederação e Federação) e forma de governo (República ou Monarquia). A república é **forma de governo**, e não forma de Estado.

Gabarito: ERRADO.

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJRJ/2008) A federação é uma forma de governo.

A federação é **forma de Estado**, e não forma de governo (república ou monarquia).

Gabarito: ERRADO.

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJRJ/2008) A República Federativa do Brasil admite o direito de secessão, desde que esta se faça por meio de emenda à CF, com três quintos, no mínimo, de aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos.

Imagine que o governador de Goiás desejasse se insurgir contra a República, puxando a viola da capa e declarando unilateralmente a independência daquela unidade da Federação!. Essa atitude, que representa o direito de secessão, é **inconcebível** no âmbito **federativo**, e enseja a hipótese de **intervenção espontânea** do Presidente da República no estado, nos termos do art. 34, I da CF/88.

Gabarito: ERRADO.

Ao apresentar a você os princípios fundamentais, comentamos sobre a opção da nossa Constituição quanto à forma de Estado (**Federação**) e à forma de Governo (**República**).

É o que podemos observar da leitura do caput do art. 18 da CF/88:

*Art. 18. A organização político-administrativa da **República Federativa** do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos desta Constituição.*

Veja que o artigo elenca expressamente os entes federativos - a União, os Estados, o Distrito Federal e **os Municípios** -, deixando patente o fato de que todos eles são dotados de **auto-organização, autogoverno e autoadministração**. Vamos dar uma revisada nesses conceitos, que não caem na sua prova, **despencam**:

Auto organização: também chamada de autolegislação ou autonormatização, é a competência da União, dos Estados, DF e dos municípios para elaborarem suas constituições (União, estados) e leis orgânicas (municípios e DF), bem como pela própria legislação e normatização, nos limites de sua competência.

Autogoverno: é a competência dos entes federados para organizarem seus Poderes, sem interferência dos demais entes, inclusive por meio de eleições diretas. Lembre-se de que o município não possui Poder Judiciário. Já a União, os Estados e o DF possuem os três poderes. O Poder Judiciário do Distrito Federal, embora organizado e mantido pela União, **integra a estrutura político-administrativa do DF**.

Mas, o juiz da comarca municipal? Ele não é uma "autoridade" municipal, junto com o delegado, o tabelião, o padre e o gerente do banco? Não, esse é um juiz de primeira instância ou primeira entrância, vinculado a um **tribunal de justiça estadual**. É, portanto, um órgão judiciário estadual e não municipal.

Autoadministração: é o exercício das competências administrativas e tributárias definidas na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. Para organização de seus serviços públicos próprios e de sua máquina administrativa. Exemplo de serviço público municipal explícito na Constituição Federal é o de **transporte coletivo local** (art. 30, V, CF):

Art. 30. Compete aos Municípios:

.....

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Muito se discutiu se os municípios detinham ou não a **tríplice capacidade**. Apesar de José Afonso da Silva defender a ideia de que os municípios não seriam entes federados, a maior parte da doutrina e o próprio STF assentaram que o município integra a Federação como entidade federativa e autonomia constitucional, até em função do que estabelece o art. 18 da CF/88, acima transcrito (**ADI 1.842, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 6/3/2013, Plenário, DJE de 16/9/2013**).

E aqui vai uma dica: não faça confusão entre a **República Federativa do Brasil (RFB)** e a **União**! A RFB é o Estado federal, o todo, pessoa jurídica de direito público internacional que engloba União, estados, municípios e DF.

No âmbito externo, a União até representa o Estado brasileiro. Mas a **União** é pessoa jurídica de direito público interno. Enfim, a União é parte integrante do Estado federal, vale dizer, é uma das entidades políticas que integram o Estado federal. Como os demais entes, a União dispõe de autonomia, enquanto a República Federativa do Brasil dispõe de **soberania**.

Ainda na parte de organização do Estado, é importante que você guarde os conceitos relativos aos **princípios constitucionais** que se aplicam a todos os entes federados, e que são cobrados frequentemente. Eles estão delineados detalhadamente no **capítulo 01.04 - Princípios Constitucionais sensíveis, estabelecidos e extensíveis**.

Bem, vamos em frente. O art. 18, §1º estabelece que **Brasília é a Capital Federal**. Pois é, esse parágrafo já deu o que falar em concursos... como assim Jean? É que a **ESAF** considera **Brasília e o Distrito Federal indistintamente como sendo a Capital Federal**, talvez em função de o DF possuir um único município, que é Brasília.

Entretanto, o **CESPE**, que preza pelo maior rigor técnico em suas provas, segue a corrente mais razoável, distinguindo a figura do Distrito Federal e de **Brasília, sendo esta a Capital Federal**. Então você faz a célebre pergunta que o ladrão fez a Rui Barbosa: "*doutor, eu levo o frango ou deixo?*". Fique com o frango, ou seja, com a **literalidade da Constituição, a não ser que seja prova da ESAF...**

Estabelece o § 2º do art. 18:

*§ 2º - Os **Territórios Federais integram a União**, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*

E o que são **territórios**? **Não são entes federados**. São, na verdade, **autarquias federativas** ou **autarquias territoriais**, integrando a Administração Indireta **da União**, possuindo autonomia limitada. Mas existe algum território atualmente? **Não**, os que existiam foram extintos com a promulgação da Constituição de 1988, que transformou em Estados os Territórios de Roraima e do Amapá (art. 14 do ADCT), e incorporou ao Estado de Pernambuco o Território de Fernando de Noronha (art. 15 do ADCT).

Entretanto, em função do que dispõe o § 2º acima, poderão ser criados novos territórios, por intermédio de **lei complementar** específica. Falaremos deles mais adiante.

Já os § 3º e 4º do art. 18 tratam da **reorganização do espaço territorial de estados e municípios**:

Art. 18.....

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Como a redação é um tanto confusa, organizamos um esquema para que você compreenda melhor como isso se processa. Antes de tudo, vamos entender alguns conceitos importantes:

Incorporação: não é nada mediúnico, neste caso... trata-se da reunião de um estado ou município a outro, que incorpora aquele que deixa de existir, mantendo sua personalidade de pessoa jurídica de direito público original.

Subdivisão ou cisão: um ente federado se subdivide em outros, deixando de existir o estado ou município original.

Desmembramento-formação: parte de um ente se desmembra, formando um novo estado, território ou município. O ente original permanece, com território reduzido.

Desmembramento-anexação: parte de um ente se desmembra, mas para se anexar a um outro ente federado. O ente original permanece e não há a criação de nova pessoa política, mas a integração territorial a outra.

Fusão: dois ou mais entes federados se reúnem e formam uma nova pessoa política, desaparecendo a personalidade jurídica dos entes originais. É como se os Municípios de Sete Lagoas e Esmeraldas, em MG, se fundissem para formar um novo ente, como o nome de "Sete Esmeraldas".

Assim, a disciplina constitucional de reorganização territorial de estados e municípios vai se processar da seguinte forma:

Estados: segundo o § 3º do art. 18 da Constituição, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito** (e não referendo), e do **Congresso Nacional** (e não da Câmara dos Deputados), por lei complementar. Em resumo, os passos são os seguintes:

1º) aprovação da população **diretamente interessada**, através de **plebiscito**, como condição prévia, essencial e prejudicial, a partir de proposta aprovada no âmbito do Congresso Nacional; o STF já assentou que o termo "população diretamente interessada" corresponde **à população total dos estados envolvidos**; nesse sentido, o Supremo entendeu compatível o art. 7º, da Lei 9.709/1998 com a Constituição Federal, e que **se aplica tanto a modificação territorial de estados quanto de municípios** (ADI, 2.650, rel. Min. Dias Toffoli, julg. 24/8/2011):

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

2º) manifestação **meramente opinativa** das **assembleias legislativas**, cujo parecer **não é vinculante**; essa manifestação tem por base o **art. 4º da Lei 9.709/1998**, que regulamenta o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular:

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.

3º) propositura do projeto de **Lei Complementar por qualquer das Casas do Congresso Nacional** (Lei 9.709/1998, art. 4º, § 1º);

Art. 4º

§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.

4º) aprovação da **lei complementar pelo Congresso Nacional**.

Municípios: nos termos do § 4º do mesmo art. 18, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual** (e não municipal), dentro do período determinado por **Lei Complementar Federal** (e não lei federal), e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, **após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal**, apresentados e publicados na forma da lei. Em resumo, portanto, estes são os passos, no caso de **municípios**:

1º) aprovação de lei complementar federal fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios;

2º) aprovação de lei ordinária federal estabelecendo a forma de apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal;

3º) divulgação dos estudos de viabilidade municipal, na forma estabelecida pela lei ordinária federal acima mencionada;

4º) consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos; nesse sentido, o Supremo entendeu compatível o art. 7º, da Lei 9.709/1998 com a Constituição Federal, e que se aplica tanto a modificação territorial de estados quanto de municípios (**ADI, 2.650, rel. Min. Dias Toffoli, julg. 24/8/2011**):

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

5º) aprovação de lei ordinária estadual formalizando a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento do município, ou dos municípios.

Já houve questão do **CESPE** afirmando que o rearranjo territorial de municípios seria uma das **competências expressas dos Estados membros**, na Constituição. Como vimos, trata-se de uma **competência compartilhada**, e não somente do Estado! Vai entender o examinador. Olhe o comando da questão, que foi dada como certa.

(CESPE/DIPLOMATA/TERCEIRO SECRETÁRIO/2015) Além das competências legislativas remanescentes, a Constituição Federal de 1988 enumerou algumas competências aos estados-membros, como, por exemplo, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, por meio de lei estadual.

Em 2014, o **STF** assentou a **inconstitucionalidade** de lei do Estado de Rondônia que **criava o Município de Extrema de Rondônia** a partir de desmembramento de área territorial do Município de Porto Velho fixando seus limites territoriais; o Supremo registrou a existência de inúmeros precedentes da Corte quanto à impossibilidade de criação de municípios em desconformidade com a Constituição (**ADI 4.992, rel. min. Gilmar Mendes, julg. em 11/9/2014**).

De outra borda, diante de uma situação de fato consolidada (município já criado, com moradores, escola, hospitais, estradas), ainda que à revelia da previsão constitucional do art. 18, § 4º, da CF, decidiu que a criação do Município de Luís Eduardo Magalhães fora dos requisitos constitucionais deveria ensejar a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual de criação do Município, **sem pronúncia de sua nulidade**:

"Inconstitucionalidade de lei estadual posterior à EC 15/1996. Ausência de lei complementar federal prevista no texto constitucional. Afronta ao disposto no art. 18, § 4º, da Constituição do Brasil. Omissão do Poder Legislativo. Existência de fato. Situação consolidada. Princípio da segurança jurídica. Situação de exceção, estado de exceção. (...) O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de fato, há mais de seis anos, como ente federativo. Existência de fato do Município, decorrente da decisão política que importou na sua instalação como ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos". (**ADI 2.240, rel. min. Eros Grau, julgamento em 9/5/2007, Plenário**)

Vedações

Constituindo verdadeiros princípios constitucionais estabelecidos de natureza vedatória, as disposições do art. 19 aplicam-se a todos os entes federados:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Atente para que a regra de proibição de criação de **distinções entre brasileiros** aplica-se à **administração** dos três entes federados, não atingindo o Estado-Legislator, especificamente o **constituente derivado**. Significa dizer que uma emenda constitucional poderá criar novas distinções ou regras para dispor sobre nacionalidade, extradição etc, desde que não atinja o núcleo essencial de direitos prescrito pela CF.



Veja como foi cobrado!

(ESAF/AFC/STN/2005) A criação de novos municípios, a partir do desmembramento de áreas de um município já existente, que será precedida de consulta prévia às populações interessadas, somente será possível quando a União editar lei complementar disciplinando a forma de apresentação e publicação do Estudo de Viabilidade Municipal.

Boa questão. A lei complementar será editada para estabelecer o período em que se realizará o processo de criação do novo município.

Nos termos do § 4º, do art. 18, da Constituição Federal, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. O que você não sabia é que também há uma **lei federal que estabelecerá a forma de apresentação e publicação do estudo de viabilidade municipal**. Veja o passo a passo:

1º) aprovação de **lei complementar federal** fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios;

2º) aprovação de lei ordinária federal estabelecendo a **forma de apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal**;

3º) **divulgação dos estudos de viabilidade** municipal, na forma estabelecida pela lei ordinária federal acima mencionada;

4º) **consulta prévia**, mediante **plebiscito**, às **populações dos municípios envolvidos**;

5º) **aprovação de lei ordinária estadual** formalizando a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento do município, ou dos municípios.

Gabarito: **errado**.

(FCC/AUDITOR FEDERAL DA RECEITA ESTADUAL/SEFAZ PI/2015) Tramita desde 2007, perante as Casas do Congresso Nacional, uma proposição legislativa que tem por objetivo convocar plebiscito para que se decida sobre a conveniência da criação do Estado do Gurgueia, a partir do desmembramento da porção sul do Estado do Piauí, equivalente a 61,85% da área atual deste estado, em região na qual vive o equivalente a cerca de 21,5% da população estadual, conforme dados apurados à época da apresentação do projeto. Nesse caso, considerada a disciplina da matéria na Constituição da República,

(A) após a realização da consulta, mediante o plebiscito convocado pelo Congresso Nacional, haveria ainda necessidade de aprovação do desmembramento do Estado por lei complementar estadual.

(B) a proposição legislativa em questão é inconstitucional, uma vez que a competência para convocação do plebiscito é da Assembleia Legislativa.

(C) o plebiscito deve destinar-se à consulta da população diretamente interessada, assim entendida tanto a população da área a ser desmembrada, quanto a da área remanescente.

(D) a extensão do território remanescente do Estado do Piauí não atende ao mínimo estabelecido na Constituição para fins de desmembramento de Estados.

(E) a população do Estado do Gurgueia não atenderia à taxa mínima de adensamento populacional, tal como prevista na Constituição, proporcionalmente à extensão da área a ser desmembrada do Estado do Piauí.

Os passos para aprovação do desmembramento do Estado do Piauí são:

1º) aprovação da população **diretamente interessada**, através de **plebiscito**, como condição prévia, essencial e prejudicial; o STF já assentou que o termo "população diretamente interessada" corresponde **à população total dos entes estaduais envolvidos**; esse plebiscito é convocado a partir de **proposição a ser aprovada no âmbito do Congresso Nacional**. (**daí correta a alternativa "c" e incorreta a "b"**)

2º) manifestação **meramente opinativa** das **assembleias legislativas**, cujo parecer **não é vinculante**;

3º) propositura do projeto de **Lei Complementar por qualquer das Casas do Congresso Nacional** (Lei 9.709/1998) (**incorreta a alternativa "a", pois não há previsão de lei complementar estadual**);

4º) aprovação da **lei complementar pelo Congresso Nacional**.

As alternativas "d" e "e" estão **incorretas**, pois não há qualquer previsão constitucional de área mínima ou adensamento populacional mínimo, para efeitos de desmembramento de Estados.

Gabarito: **alternativa "c"**.

Resumo

1. Estrutura do Estado Brasileiro

- **Forma de Estado:** Federação – União, Estados, DF e Municípios, todos autônomos.
- **Forma de Governo:** República – eletividade, mandatos temporários, responsabilidade e prestação de contas.
- **Sistema de Governo:** Presidencialismo – separação de poderes, mandatos fixos, chefia unipessoal.

2. Princípios da Federação e Autonomia dos Entes

- **Auto-organização:** Constituição (União e Estados) ou lei orgânica (DF e Municípios).
- **Autogoverno:** Organização dos próprios poderes; Municípios não têm Judiciário.

- **Autoadministração:** Gestão administrativa e tributária própria.

3. Natureza Jurídica dos Entes

- **Municípios são entes federados**, conforme o STF (ADI 1.842/DF).
- **União ≠ República Federativa do Brasil:**
 - União: ente federado, pessoa jurídica de direito público interno.
 - RFB: Estado soberano, pessoa jurídica de direito público internacional.

4. Capital e Territórios

- **Brasília é a Capital Federal** (art. 18, §1º CF).
- **Territórios Federais** (art. 18, §2º CF): não são entes federados, mas autarquias territoriais da União.
Atualmente não existem, mas podem ser criados por lei complementar.

5. Reorganização Territorial

- Estados (art. 18, §3º CF)
- Possível: incorporação, subdivisão, desmembramento ou fusão.
- Etapas:
 1. Plebiscito da população diretamente interessada.
 2. Parecer não vinculante das Assembleias Legislativas.
 3. Proposta de lei complementar por qualquer Casa do Congresso.
 4. Aprovação da lei complementar.
- **Municípios (art. 18, §4º CF)**
- Etapas:
 1. Lei complementar federal define o período para reestruturação.
 2. Lei ordinária federal define requisitos dos Estudos de Viabilidade.
 3. Divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal.
 4. Plebiscito.
 5. Lei estadual formaliza a mudança.
- **Jurisprudência relevante:**
 - **ADI 4.992/RO:** Inconstitucionalidade de criação irregular de município.
 - **ADI 2.240/BA:** Reconhecimento de fato consolidado do Município de Luís Eduardo Magalhães.

6. Vedações aos Entes Federativos (art. 19 CF)

- **Proibições comuns à União, Estados, DF e Municípios:**
 - Estabelecer ou subvencionar cultos ou igrejas.
 - Recusar fé a documentos públicos.
 - Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Dicas de Prova

- **Não confunda União com RFB.**
 - **Municípios possuem tríplice autonomia.**
 - **Rearranjo territorial não é competência exclusiva dos estados.**
 - **Atenção à literalidade da Constituição e à jurisprudência do STF.**
-

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
